



GUÍA DE MANTENIMIENTO

Procesos de Mantenimiento para **LLC** Single Member y Partnership de Extranjeros en Estados Unidos

Todo lo que necesitas cumplir cada año para mantener
tu LLC activa y en regla.

Sin ECI · Sin Nexus

Wyoming · Delaware · Florida · New Mexico

Single Member · Partnership

proyecto-polaris.com
2026

01 CONTEXTO DE LA ESTRUCTURA

Contexto de la estructura (sin ECI y sin Nexus)

- **Single Member LLC de extranjeros:** Se trata como disregarded entity para efectos fiscales federales.
- **Partnership de extranjeros (LLC multi-miembro):** Se trata como partnership ante el IRS.
- **Sin ECI y sin Nexus:** No hay ingreso efectivamente conectado con un negocio o comercio en EE.UU. (no hay oficina, empleados, inventario ni actividad regular en EE.UU.) ni presencia física, empleados, propiedad ni volumen de ventas que generen nexo fiscal estatal o federal.
- Aunque estas LLC se mantienen exentas de ECI y sin Nexus en Estados Unidos, es necesario cumplir con una serie de procesos y obligaciones anuales, tanto a nivel estatal como federal, para mantener las entidades en buen standing y evitar multas.

⚠ IMPORTANTE — ADVERTENCIA LEGAL

Esta es información general basada en regulaciones federales (IRS) y estatales vigentes. No sustituye asesoría profesional. Las reglas pueden cambiar y dependen de tu situación específica (transacciones con el dueño, fecha de formación, etc.). Puedes hacer una consulta con nosotros si tu situación es diferente; somos profesionales en impuestos estadounidenses y formación de entidades.

ESTA INFORMACIÓN ES EN BASE A LOS ESTADOS:

Wyoming, New Mexico, Delaware y Florida

(los más usados por extranjeros)

02 OBLIGACIONES ESTATALES

Obligaciones Estatales (Mantenimiento Anual)

Estado	Reporte Anual / Tax	Fecha límite	Costo aprox.	Notas importantes
Wyoming	Annual Report	1er día del mes aniversario de formación <i>(ej. si se formó el 13 de mayo la fecha de aniversario será el 1 de mayo)</i>	\$60	Se presenta online. No hay multa fija, pero disolución en 60 días si no se paga.
Delaware	Franchise Tax	1 de junio	\$300 fijo	Obligatorio aunque la LLC esté inactiva. Se paga online.
Florida	Annual Report	1 de mayo <i>(ventana desde 1 de enero)</i>	\$138.75	Multa automática de \$400 si se pasa el 1 de mayo.
New Mexico	Ninguno	—	\$0	—

Cada estado exige un mantenimiento anual mínimo para mantener la LLC en buen standing (activa y en regla). Estas obligaciones de mantenimiento anual se pagan según la fecha de formación de tu LLC o en fechas fijas establecidas por cada estado.

03 OBLIGACIONES FEDERALES

Obligaciones Federales (IRS)

Estructura	Formularios Federales	Año Fiscal	Fecha Límite de Presentación
Single Member LLC	Form 5472 + Pro Forma Form 1120 (declaración informativa federal)	Se abre: 1 de enero Se cierra: 31 de diciembre	15 de abril
Partnership Multi Miembro	Form 1065 + K-1 para cada socio	Se abre: 1 de enero Se cierra: 31 de diciembre	15 de marzo

Año Fiscal de la LLC

- Se abre (comienza): 1 de enero.
- Se cierra (termina): 31 de diciembre.

Después del cierre (en el año siguiente) se preparan y se presentan los reportes informativos (formularios federales) ante el IRS. Esto ocurre en los primeros meses del año siguiente:

- LLC Single Member: fecha límite el 15 de abril.
- LLC Partnership (Multi-Member): fecha límite el 15 de marzo.

Cuando la LLC se forma después del 1 de enero, el primer año fiscal es corto. Solo cubre desde la fecha de formación hasta el 31 de diciembre del mismo año.

04 INFORMACIÓN ESENCIAL Y REQUISITOS GENERALES

Número EIN, Agente Residente y BOI Reporting

¿Qué es un Agente Residente (Registered Agent) y por qué es obligatorio para una LLC?

El Agente Residente es la persona física o empresa autorizada legalmente para recibir documentos oficiales en nombre de tu LLC en el estado donde está formada y debe tener una dirección física en el estado de formación de la LLC. Es obligatorio por ley.

Todas las LLC en Wyoming, Delaware, Florida, New Mexico y demás estados deben mantener un Agente Residente activo. Sin él, la LLC pierde su buen standing (Good Standing). Para los extranjeros, es mejor ya que hay privacidad y practicidad. Como dueño no residente, no puedes usar tu dirección en el extranjero. Un servicio de Agente Residente te permite mantener tu información personal fuera de los registros públicos y evita que recibas documentos en tu país de residencia.

El EIN (Employer Identification Number)

El EIN es el número de identificación fiscal federal que el IRS asigna a tu LLC. Se solicita una sola vez al momento de formar la entidad (o poco después) y es obligatorio para presentar los formularios federales ante el IRS. Y permanece de forma indefinida, siempre y cuando la estructura fiscal de la entidad no cambie.

Solo se necesita solicitar un nuevo EIN en caso de que la LLC cambie significativamente de estructura, por ejemplo: al convertir una Single Member LLC (disregarded entity) en una LLC Multi-Miembro (partnership), o viceversa.

BOI Reporting (FinCEN – Corporate Transparency Act)

SITUACIÓN ACTUAL — 2025

Desde marzo de 2025, todas las LLC formadas en EE.UU. están exentas del BOI Report, independientemente de cuándo se constituyeron.

05 CONSECUENCIAS E INCUMPLIMIENTO

Consecuencias de Incumplimiento y Cómo Evitarlas

Principales consecuencias de no cumplir:

- **Multas elevadas del IRS:** Hasta \$25,000 por cada Formulario 5472 no presentado o presentado tarde (Single Member LLC).
- **Multas y penalidades por Formulario 1065:** Hasta \$310 por mes por socio en caso de no entregar el formulario de partnership.
- **Disolución automática de la LLC:** En Wyoming (después de 60 días sin pagar), Florida (multa de \$400 + posible disolución), Delaware y otros estados.
- **Pérdida del Good Standing:** Impide abrir cuentas bancarias, vender la LLC, obtener préstamos o renovar contratos.
- **Problemas futuros:** Dificultad para formar nuevas entidades o hacer trámites migratorios/inmobiliarios en EE.UU.

¿Cómo evitar estas consecuencias?

La mejor forma de proteger tu LLC es mantener un cumplimiento estricto y oportuno de todas las obligaciones federales y estatales cada año.

- ✓ Llevar un calendario claro de fechas límite.
- ✓ Contar con un servicio fiscal estadounidense especializado que prepare y presente los formularios del IRS (5472, 1065, K-1).
- ✓ Contratar a una agencia que mantenga al día tu LLC ante el estado.



PROYECTO POLARIS

En Proyecto Polaris nos encargamos de todo esto por ti

Servicio completo de mantenimiento anual para extranjeros:

- ✓ Recordatorios automáticos de fechas límite
- ✓ Gestión del Agente Residente
- ✓ Preparación y presentación de Form 5472, Form 1065 y reportes estatales
- ✓ Garantía de cumplimiento y buen standing continuo

Si no quieres ocuparte de esto tú mismo, en Polaris lo gestionamos por ti, y cuando las reglas cambian — que cambian — tú no tienes que enterarte por tu cuenta. Nos encargamos de mantenerte al día y en regla, siempre. Todo incluido en el mantenimiento anual. Sin sorpresas, sin letra pequeña.

[Solicitar consulta gratuita →](#)